

1502062-07.2018.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... sacola. O acusado ficou em silêncio. O tráfico é rotineiro neste local. A sacola apreendida foi apresentada de pronto. Não conhecia o réu anteriormente, e o reconheceu em audiência. Não se lembra de dinheiro. Ninguém viu a abordagem. O local é de tráfico de drogas.

O Policial Militar Paulo Everton Merlin disse nunca tinha abordado o réu anteriormente, e o reconheceu em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502062-07.2018.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502062-07.2018.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2107526/2018 - 26º D.P. SACOMA, 7777/2018 - 26º D.P.

SACOMA, 2107526 - 26º D.P. SACOMA, 7777/18/226 - 26º D.P. SACOMA, 2107526 - 26º

D.P. SACOMA, 7777/18/226 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL VICTOR DE SOUSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos.

MANOEL VICTOR DE SOUSA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, porque, em 16 de novembro de 2018, por volta das 15h00, na Rua Luis Augusto Pascoal, 501, nesta capital e Comarca, trazia consigo, dentro de uma sacola, 11 papелotes de maconha (56,87 gramas), 12 eppendorfs de cocaína (12,73 gramas) e 03 frascos de lança-perfume.

Conforme narra a peça acusatória, os policiais militares estavam realizando

patrulhamento pela região dos fatos, quando notaram a presença do réu e de outro indivíduo, em um conhecido ponto de traficância, motivo pelo qual se aproximaram para realizar a abordagem. Ao notarem a presença policial, os dois saíram correndo, jogando na via uma sacola. O réu foi abordado pelos policiais. Na sacola dispensada pelo réu e seu comparsa havia 11 papélotes de maconha (56,87 gramas), 12 pendorfs de cocaína (12,73 gramas) e 03 frascos de lança-perfume.

Anoté-se que, em função da suposta prática delitiva, o réu foi preso em flagrante (fls. 01), foi concedida liberdade provisória no dia 17 de novembro de 2018 (fls. 29/32), mediante a fixação de medidas cautelares. Devidamente notificado (fls. 60), apresentou Defesa Preliminar por intermédio de defensor constituído (fls. 51/58). A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2019 (fls. 65/67).

Durante a instrução, foram inquiridos os Policiais Militares, de sorte que, ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia, com a correção da data do delito e da localização da prisão que constaram da denúncia.

A Defesa, por seu turno, pediu a improcedência da ação, ressaltando contradição entre os depoimentos, e erro do endereço; bem como observando que naquele local não há becos, e, por fim, que não houve perícia realizada ali.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 06/07 e Laudo Pericial de Entorpecentes 465.167/2018 de fls. 115/118.

Entretanto, a autoria é controversa.

Em solo policial, o réu Manoel permaneceu calado (fls. 13). Judicialmente, disse que estava de folga. Ajuda a mãe no bar. Houve uma festa e saíram de lá. Foram abordados por policiais e o outro homem foi liberado, O policial o algemou e disse que só na delegacia ele saberia o motivo da prisão Só ao planilhar os dedos é que soube que estava sendo preso por tráfico de drogas, não foi ouvido na delegacia. Não tem beco ali, é apenas uma rua bem estreita. Negou ter soltado drogas. Só foi ao local em razão da festa, mas não sabe se ali é um ponto de venda. Não conhecia os policiais anteriormente. Não sabe por qual motivo o acusaram. Não mora ali perto. Nunca foi preso anteriormente, só como menor. Não tem filhos. A sacola não foi apresentada no momento da prisão. Foi abordado por volta de sete e meia, oito horas da manhã.

O Policial Militar Victor Zabott Duarte disse que viram duas pessoas na altura de um beco, o réu soltou uma sacola com lança e cocaína. O acusado estava com outra pessoa, que fugiu. Os dois correram, mas o réu foi preso. O réu foi quem soltou a sacola. O acusado ficou em silêncio. O tráfico é rotineiro neste local. A sacola apreendida foi apresentada de pronto. Não conhecia o réu anteriormente, e o reconheceu em audiência. Não se lembra de dinheiro. Ninguém viu a abordagem. O local é de tráfico de drogas.

O Policial Militar Paulo Everton Merlin disse nunca tinha abordado o réu anteriormente, e o reconheceu em audiência. Já tinha visto ele ali. O local é de

tráfico de drogas. Viram duas pessoas juntas e ambas correndo ao ver os policiais O réu foi preso. Não sabe quem jogou a sacola, os dois estavam juntos e somente o réu foi alcançado. O réu negou que a sacola fosse dele. A droga estava dividida em várias porções, cocaína, maconha e lança perfume. Ninguém viu a abordagem. A sacola foi levada imediatamente com o réu para a delegacia. A autoridade não requisitou perícia no local.

Gisele foi ouvido como testemunha de defesa. Disse ser conhecida do acusado faz cerca de 8 anos. Afirmou que estava indo para o trabalho e viu os policiais abordando o réu e outro rapaz. Houve barulho à noite, teve uma festa. Foram colocados na parede. Ela continuou seu trajeto. Não conseguiu ver se havia algum objeto com eles.

Desta forma, a prova acusatória não é suficiente para autorizar a condenação do réu. Apenas um dos policiais disse ter visto o acusado jogar a sacola de drogas ao fugir. O outro policial não soube apontar se foi o acusado ou o homem que fugiu quem jogou a sacola de entorpecentes. É certo que um dos policiais também já viu o ré ali, porém, considerando-se que se trata de local conhecido pela venda de drogas, existe a possibilidade do réu ser apenas usuário, e, portanto, poderia estar na rua para comprar drogas, e não vendê-las.

Ademais, é primário, e, à época, tinha 18 anos, não constando em sua folha de antecedentes outros delitos desde estes fatos, em 2018.

Não se pode condenar o réu por acusação tão grave sem a certeza de que era o proprietário dos entorpecentes, e, havendo dúvidas, a melhor solução é a sua absolvição.

3- Em face ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER MANOEL VICTOR DE SOUSA, já qualificado nos autos, da imputação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com base no art. 386, VII, do CPP.

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA